

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2650/2535

นางสิน แซ่กัว

โจทก์

นางชดช้อย แซ่กัว กับพวก

จำเลย

นางสิน แซ่กัว โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา มีทางชนะคดีจำเลยทั้งสองเนื่องจากจำเลยทั้งสองมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดินพิพาท โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีระงับการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำแถลงคัดค้าน ของทนายจำเลยทั้งสอง เนื่องจากผู้ยื่นแทนไม่ได้รับมอบฉันทะ โดยชอบ (อันดับ 121)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 341 ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีระหว่างนางสิน แซ่กัวผู้ให้นางชดช้อยแซ่กัว และนายนพดลเจือพิทักษ์กุล ผู้รับให้ คำขออื่นให้ยกเสีย

ระหว่างอุทธรณ์โจทก์ถึงแก่กรรม นายคำนึ่ง สายสุวรรณขอเข้ารับมรดกความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 116,117)

คำสั่ง

กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยทั้งสองทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยทั้งสองทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>